



Nr. 183 Kabinettsitzung vom 26. Oktober 1923, 17 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 293–305

Anwesend: Stresemann, Schmidt, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Graf von Kanitz, Fuchs; PrFM von Richter, PrHandM Siering; RSparkom. Saemisch; StS Kempkes, von Maltzan, Geib; MinDir. Meissner, Kalle, von Schubert, von Schlieben, Falck; VotrLegR Ritter; MinR Kühnemann, Sbreszny, Ziegelasch, Kempner; ORegR Offermann, Panzeram; Protokoll: RegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Antrag des preußischen Ministerpräsidenten auf Zahlung von Zuschüssen oder Krediten für den staatlichen Bergbau im Ruhrgebiet und den Duisburg-Ruhrorter Hafen.*
2. *Sachlieferungen.*
3. *Personalabbau und Beförderungssperre.*
7. *(Außerhalb der Tagesordnung) Beförderungssperre:*
8. *(Außerhalb der Tagesordnung) Notgeldverordnung:*
9. *[Waggonforderung der Franzosen.]*

1. Antrag des preußischen Ministerpräsidenten auf Zahlung von Zuschüssen oder Krediten für den staatlichen Bergbau im Ruhrgebiet und den Duisburg-Ruhrorter Hafen ¹.

[Der RFM erkennt den Wunsch des PrStMin. an, Staats- und Privatgruben im gleichen Umfang in Betrieb und den Hafen offen zu halten. Hierüber sollen Besprechungen zwischen PrStMin. und RFMin. unter Beteiligung des AA stattfinden ².]

¹ Der PrMinPräs. nahm in einem Schreiben an den RK vom 23.10.23 den Gedanken seines FM auf, den dieser in einem Schreiben an den RFM vom 18.10.23 bereits vorgetragen hatte, daß die Einstellung der Unterstützung für den staatlichen Ruhrbergbau und den Hafen in Duisburg-Ruhrort wegen der dann notwendigen Entlassung aller Arbeiter und Angestellten zu politischen Unruhen und einer Übernahme der Anlagen in die Regie der Franzosen führen könne. Da der private Bergbau trotz Einschränkungen weiterarbeiten werde und die RB für ihre Arbeiter im Ruhrgebiet den vollen Lohn fortzahle, sei eine schnelle Entscheidung notwendig. Unter diesen Umständen habe in der laufenden Woche die Arbeit vom PrStMin. noch aufrechterhalten werden müssen. Angesichts der völligen Abhängigkeit Preußens vom Reich in finanzieller Hinsicht erwarte das PrStMin. Kredite des Reiches für die laufende Arbeit. In der folgenden Woche erfolge die Betriebsstillegung, wenn nicht weitere Kredite gegeben würden, die aber auch für Notstandsarbeiten erforderlich seien. Eine Stillegung bedeute nichts anderes „als eine glatte Auslieferung des fiskalischen Besitzes an die Besatzungsmächte“ (R 43 I/222 b, Bl. 176–178).

² Weitere Einzelheiten wurden in R 43 I nicht ermittelt.

2. Sachlieferungen.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab eine Darstellung des Sachverhalts und teilte mit, daß alle Ressorts mit seinem Vorschlage einverstanden wären³.

Der Gesandte Ritter widersprach dem und führte aus, daß das Auswärtige Amt sich aus zwei Gründen dem Vorschlage nicht anschließen könne. Bedenken beständen

1. gegen den Zeitpunkt,
2. gegen die Konstruktion.

Bezüglich des Zeitpunktes sei, wenn man schon gezwungen wäre, über die Beschlüsse vom 11. August hinauszugehen, notwendig, dann auch wirklich alle noch laufenden Zahlungen, also auch die Bezahlung der italienischen Kohlenlieferungen⁴ und die Zahlungen aus der recovery act⁵ einzustellen.

Diesen Ausführungen – betreffend den Zeitpunkt – wurde zugestimmt⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß er in den nächsten Tagen nach vorhergegangener Chefbesprechung eine alle Fragen umfassende Verordnung vorlegen werde. Die Angelegenheit wurde daraufhin vertagt⁷.

³ S. hierzu Dok. Nr. 137. Wegen der politischen Bedeutung hatte der RMWiederaufbau vorgeschlagen, die Angelegenheit in Ressortbesprechungen zu beraten und die Verordnung den betroffenen alliierten Regierungen wie der Reparationskommission zur Kenntnis zu bringen. Im übrigen hatte er einen Gegenvorschlag vorbereitet, in dem vorgesehen war, daß in Verbindung mit der Mitteilung, daß die Zahlungen eingestellt würden, den Ländern, die davon betroffen seien, erklärt werden sollte, die RReg. sei auf Anträge innerhalb einer bestimmten Frist bereit, „die angefangenen Lieferungen zu den vereinbarten Preisen fortzuführen gegen die Verpflichtung, den noch nicht durch Gutschrift getilgten Teil des Preises bei Abnahme bar an das Reich zu bezahlen.“ Der RMWiederaufbau sah in dieser Haltung eine loyale Lösung, da durch sie die alliierten Staaten, von der Einstellung der Reparationszahlungen abgesehen, keine eigentliche Schädigung erlitten. Da zudem vorwiegend die finanziell schlecht gestellten Staaten Portugal und Serbien von dieser Regelung betroffen seien, werde sie in der Praxis kaum zur Anwendung gelangen. Ferner machte der RMWiederaufbau darauf aufmerksam, daß auch innerwirtschaftlich eine schwere Schädigung für die Firmen eintreten werde, die Spezialartikel liefern würden, die nur für den Besteller von Wert seien und sonst unverkäuflich blieben. „Ich habe es für notwendig gehalten, auf diese innerwirtschaftliche Wirkung der Verordnung hinzuweisen, wenn auch vielleicht die Finanznot das Reich zwingt, über derartige Bedenken hinauszugehen“ (23.10.23; R 43 I/39, Bl. 423).

⁴ S. dazu zuletzt Dok. Nr. 172.

⁵ Nach der Reparation Recovery Act von 1921 wurden 26% der Erlöse aus deutschen Exporten nach Großbritannien von den Importeuren direkt an das Schatzamt abgeführt und dort dem dt. Reparationskonto gutgeschrieben. Anfang August hatten die Bemühungen begonnen, die engl. Regierung zu einem zeitweiligen Aussetzen dieser Regelung zu bewegen (Das Kabinett Cuno, Dok. Nr. 235, P. III). – Eine Verpflichtung zu dt. Sachlieferungen an England ergab sich aus den Restitutionsbestimmungen des Art. 238 VV. Zur Regelung dieser Verpflichtungen war am 28.8.23 zwischen der dt. und brit. Reg. ein Abkommen unterzeichnet worden, durch das Großbritannien auf alle Restitutionsverpflichtungen Deutschlands gegen einen Goldmark-Kredit von 7,5 Mill. zum Ankauf deutschen Industriematerials verzichtete (RMWiederaufbau an den RK, 11.9.23; R 43 I/39, Bl. 172–175). Dagegen legte der RFM am 26.9.23 „auf das Entscheidende“ Widerspruch ein, da er in diesem Abkommen einen Verstoß gegen den Reg. Beschluß vom 11. 8. auf Einstellung aller Sachlieferungen erblickte. Es komme künftig darauf an, eine deutsche Gesamt-Reparationsleistung feststellen zu lassen, bei der zu vermeiden sei, daß Empfangsberechtigte Prioritäten anmelden, „die den Reparationszahlungen vorangehen“ (R 43 I/39, Bl. 334). Demgegenüber stellte der RMWiederaufbau fest, daß in die Vereinbarungen Klauseln über die Behandlung der Frage während der Einstellung der Sachlieferungen und nach Beendigung des Lieferungs moratoriums eingearbeitet seien. Er betonte, daß die Einstellung zahlenmäßig festumrissener Verpflichtungen an Stelle der verschwommenen und unklaren Restitutionslasten die Einbeziehung der Restitution in eine festzusetzende Gesamtschuldenlast wesentlich erleichtere. Er wolle versuchen, mit dem RFM und dem AA einen Ausgleich herbeizuführen (R 43 I/39, Bl. 400–401).

⁶ In seinem Schreiben vom 23.10.23 (s. o. Anm. 3) hatte der RMWiederaufbau erklärt: Die neue Erklärung treffe die alliierten Staaten schärfer als jene vom 11.8.23; „denn die alliierten Länder haben diese Lieferungen, mit deren fristgemäßen Eingang sie bestimmt gerechnet haben, in ihre wirtschaftlichen Berechnungen eingestellt und zum Teil Bauten und Anlagen für sie geschaffen, so daß ihr Ausbleiben Schädigungen zur Folge hat, die weit über den Verlust dieser Lieferungen hinausgehen. Es ist damit zu rechnen, daß die Bekanntgabe der Einstellung in allen beteiligten Ländern eine weit größere Entrüstung hervorruft als die Entscheidung vom 11. August 1923 und daß sie in der ganzen Welt den Gegenstand einer starken Propaganda gegen Deutschland bilden wird. Wenn indes die finanzielle Lage des Deutschen Reichs dazu zwingt, den Weg der Zahlungseinstellung zu beschreiten ohne Rücksicht auf die außenpolitischen Folgen, so bleibt doch zu erwägen, ob es zweckmäßig ist, die dahinzielende Verordnung als Einzelmaßnahme ohne besonderen Anlaß lediglich mit der Begründung unseres finanziellen Zusammenbruchs ergehen zu lassen, oder ob es nicht richtiger ist, damit zu warten, bis unsere außenpolitische Lage, evtl. der Abbruch der Verhandlungen mit Frankreich und Belgien, es ermöglicht, weitere Gründe hierfür zu finden, insbesondere vor der Welt der Intransigenz Frankreichs und Belgiens die Schuld hieran aufzubürden.“

⁷ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 194, P. 1.

3. Personalabbau und Beförderungssperre.⁸

Auf eine allgemeine Debatte wurde verzichtet.

[In den Ausführungsbestimmungen zu Artikel 1 sollen keine Bindungen für die Betrauung der Beamten mit der Arbeit niederer Rangstufen ergehen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der RK, die Altersgrenze der Zwangspensionierung bei 65 Jahren zu belassen. Artikel 2 wird angenommen, ebenso mit stilistischen Änderungen Artikel 3.] Die Erörterung über die Beschwerdeinstanz⁹ führte zu Erwägungen darüber, ob es angängig sei, die entsprechenden Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes außer Kraft zu setzen¹⁰. Bei der vorgesehenen Regelung ergäbe sich außerdem der Zustand, daß für die Beamten eine Beschwerdeinstanz vorhanden sei, für die Angestellten keine und für die Arbeiter ein Schlichtungsausschuß. Mit Rücksicht auf die Sonderstellung der Beamtenschaft zum Staat wurde der unterschiedlichen Behandlung der Beamten und Angestellten in diesem Punkt zugestimmt. Es verblieb bei der Vorlage.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* beantragte, die Verordnung auf die ausgewiesenen Beamten nicht anzuwenden. Die Anwendung bedeute einerseits einen Bruch gegebener Versprechungen und zum anderen stelle sie eine politische Gefahr im besetzten Gebiet dar.

Der *Reichsminister des Innern* unterstützte diese Ausführungen.

Dagegen wandten sich der *Reichsminister der Finanzen* und *Ministerialdirektor von Schlieben*. Diese führten insbesondere aus, daß die Nichtanwendung der Verordnung auf die ausgewiesenen Beamten eine große Härte für die Beamten im besetzten Gebiet darstelle und zudem höchstwahrscheinlich gerade das Gegenteil von dem bewirke, was der Herr Reichsminister für die besetzten Gebiete erwarte. Eine Nichtanwendung auch auf die Beamten des besetzten Gebietes sei aber finanziell überhaupt nicht tragbar.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* führte schließlich aus, daß zwar die Fürsorge für die ausgewiesenen Beamten weiterhin der Reichsregierung am Herzen liegen müsse, daß aber diese Fürsorge nicht in den Rahmen dieser Verordnung gehöre, sondern in den Rahmen der allgemeinen Fürsorge. Er erklärte sich bereit, mit dem Reichsminister für die besetzten Gebiete sofort die Verhandlungen darüber aufzunehmen.

Diesem Vorschlag wurde zugestimmt¹¹.

[Angenommen werden die Artikel 4–9, davon Art. 8 mit stilistischer Änderung. In Art. 10 wird entsprechend dem Vorschlag des RWeM die Vermögensanrechnung auf die Pension aufgenommen. Art. 11, § 9 a wird neu gegliedert. Art. 12 und 13 werden angenommen, in Art. 14 und 15 wird die Abfindung für abgebaute verheiratete weibliche Beamte neu formuliert. Angenommen werden die Art. 16–20 mit einer stilist. Änderung in Art. 18. Mit Bestimmungen über das Versorgungs- und Fürsorgewesen wird gegenüber dem Entwurf ein neuer Art. 21 eingeführt, so daß die bisherigen Artikel 21 und 22 die neuen Ziffern 22 und 23 erhalten. Sie werden mit geringfügigen Änderungen angenommen.]

Die Punkte 4), 5) und 6) werden abgesetzt¹².

⁸ S. zur Behandlung dieser Frage zuletzt Dok. Nr. 172, P. 4 und 7.

⁹ Nach Art. 3, Abs. 5 des Entw. war den Beamten vor der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand Gelegenheit zur Anhörung, auf seinen Wunsch in Anwesenheit von Vertretern seiner Beamtenvertretung, zu geben.

¹⁰ In Artikel 16 war festgelegt, daß die VO vom 12.2.20 (RGBl., S. 218) betr. Einstellung u. Entlassung während der wirtschaftl. Demobilmachung, das Gesetz über Wiedereinstellung und Kündigung vom 17.7.23 (RGBl. I, S. 648) und die Vorschrift des § 84 des Betriebsrätegesetzes vom 4.2.20 (RGBl. S. 147) betr. Entlassungsverbot keine Anwendung finden.

¹¹ S. hierzu Anm. 9 zu Dok. Nr. 172.

¹² Unter diesen Tagesordnungspunkten sollten besprochen werden: Stellung und Befugnisse des Sparkommissars; Entwurf einer VO über Verbrauchssteuern; Entwurf einer VO zur Änderung des Tabaksteuergesetzes.

7. (Außerhalb der Tagesordnung) Beförderungssperre:

Der *Reichsminister der Finanzen* legte dar, daß zur Wirkammachung der vorgesehenen Bestimmungen der Beamtenabbauverordnung unbedingt eine vorübergehende Beförderungssperre eingeführt werden müßte¹³. Andernfalls bestehe die Gefahr, daß durch Neubeförderungen die freizumachenden Stellen wieder ergänzt würden, wodurch eine unerträgliche Belastung für die Reichsfinanzen entstände.

Der *Reichspost-* und *Reichswehrminister* äußerten Bedenken gegen eine allgemeine Beförderungssperre, ersterer mit dem Begründen, daß eine solche Sperre der Beamenschaft jegliche Arbeitsfreudigkeit nehme, letzterer unter Hinweis auf die besonderen Verhältnisse beim Reichsheer.

Der *Reichsarbeitsminister*, *Reichsminister für Wiederaufbau* und *Reichsverkehrsminister* unterstützten den Antrag des Reichsministers der Finanzen.

Es wurde beschlossen, eine sofort wirksame Beförderungssperre mit der Maßgabe durchzuführen, daß Ausnahmen nur durch das Reichsfinanzministerium vorgenommen werden könnten. Von den vorliegenden Anträgen seien lediglich die noch zu erledigen, die am 26. Oktober bereits mindestens von den Ministern abschließend gezeichnet seien¹⁴.

8. (Außerhalb der Tagesordnung) Notgeldverordnung:

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Notwendigkeit einer gesetzlichen Festlegung der Bestimmungen über die Ausgabe wertbeständigen Notgeldes¹⁵. Die Möglichkeit der Ausgabe wertbeständigen Notgeldes durch Private schlossen die Gefahr einer starken Inflation und damit einer Vernichtung der neuen wertbeständigen Zahlungsmittel ein. Dieser Gefahr sei nur zu begegnen dadurch, daß grundsätzlich die Ausgabe wertbeständigen Notgeldes nur gegen Hinterlegung von Goldanleihe gestattet werde. Dieser Notwendigkeit trage die vorgelegte Verordnung, die mit größter Beschleunigung herauszugeben sei, Rechnung¹⁶. Die Ausgabe nicht wertbeständigen Notgeldes werde durch die Verordnung nicht getroffen. Einer Ausgabe wertbeständigen Notgeldes im besetzten Gebiet auch ohne Befolgung der Bestimmungen müsse durch Verhandlungen vorzubeugen versucht werden¹⁷.

Der Verordnung wurde zugestimmt¹⁸.

Außerhalb der Tagesordnung.

9. [Waggonforderung der Franzosen.]¹⁹

Der Herr *Reichsverkehrsminister* berichtete über eine Note des französischen Botschafters in Berlin, in der die Reichsregierung aufgefordert werde, das gesamte Waggonmaterial, das seit dem 11. Januar d. J. aus dem besetzten Gebiet herausgezogen sei, zurückzuliefern, insbesondere 30 000 Kippwagen

¹³ S. hierzu Anm. 6 zu Dok. Nr. 172.

¹⁴ Die Personal-Abbau-VO wurde am 27.10.23 ausgefertigt und am 30.10.23, im RGL. I, S. 999 veröffentlicht. Zu den Bedenken in der Beamenschaft s. Dok. Nr. 253.

¹⁵ S. dazu Dok. Nr. 167.

¹⁶ Der Entwurf der VO konnte in R 43 I nicht ermittelt werden.

¹⁷ S. hierzu zuletzt die Ausführungen während der Besprechung in Hagen (Dok. Nr. 179).

¹⁸ Die VO wurde noch am gleichen Tag ausgefertigt und am 30.10.23 im Reichsanzeiger und im Preußischen Staatsanzeiger sowie am 3.11.23 im RGL. I, S. 1065 veröffentlicht. Damit wurde das Notgeldgesetz vom 17.7.23 (RGL. I, S. 693) novelliert. Notgeld durfte danach nur auf Beträge der Goldanleihe lauten und mußte vom Aussteller bis spätestens 15.12.23 aufgerufen werden. Zur Deckung des Notgeldes waren Schatzanweisungen der Goldanleihe bei Reichsbankanstalten zu deponieren.

¹⁹ Dieser TOP wurde von MinR Offermann protokolliert.

zur Verfügung zu stellen²⁰. Hiervon könne nach der von der Reichsregierung zur Angelegenheit grundsätzlich angenommenen Haltung nicht die Rede sein, und es müsse daher die französische Note entsprechend ablehnend beantwortet werden.

Ein Widerspruch gegen die Ausführungen des Reichsverkehrsministers wurde nicht erhoben²¹.

²⁰ Die frz. Note war in R 43 I nicht zu ermitteln. Aus der Presse war bekannt geworden, daß bei den Verhandlungen in Mainz über die Eisenbahnen im besetzten Gebiet von den frz. Behörden u. a. verlangt worden war, „den gesamten Lokomotiv- und Wagenpark des Netzes unter den von der Regie einseitig näher festzusetzenden Bedingungen nach Zahl und Güte wieder herzustellen“ („Die Zeit“, Nr. 246 v. 24.10.23).

²¹ Die Gegennote ist in R 43 I nicht ermittelt worden. Vom 9.–11. November fanden in Düsseldorf dt.-frz. Eisenbahnverhandlungen statt, die damit endeten, daß zur Regelung über Verkehrs-, Personal- und Materialfragen Ausschüsse eingesetzt werden sollten. Dazu heißt es in einer Niederschrift des RVMin. über die Besprechungen u. a.: „a) Das für eine Verkehrssteigerung auf den Strecken des alt- und neubesetzten Gebiets als notwendig anerkannte rollende Material (Lokomotiven, Personen- und Güterwagen) wird nach Zahl, Typen und Beschaffenheit der Regie durch die deutsche Eisenbahnverwaltung in dem Ausmaße nach und nach beigestellt, in dem der Verkehr an den Verkehrsumfang vor dem 11. Januar 1923 herankommt. Ihrerseits wird die Regie dieser Verwaltung das ihren eigenen Bedarf übersteigende rollende Material beistellen. – Bei den Lokomotiven ist die Beistellung beschränkt auf die Zahl und die Typen, die aus dem alt- und neubesetzten Gebiet herausgeholt worden sind. Diese Lokomotiven werden in normalen betriebsfähigen Zustand beigestellt. – b) Einrichtung eines ähnlichen Verfahrens zur Versorgung der Ruhr mit Leerwagen wie vor dem 11. Januar 1923“ (R 43 I/216, Bl. 195–198). Bei weiteren Verhandlungen in Mainz mit der Regie, die am 1.12.23 zu einem Abkommen führten (s. Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 10, Anm. 9) erhielt die Regie das Recht, „das Wagenmaterial, das sich auf den von ihr betriebenen Strecken befindet, nach eigenem Bedarf zu verteilen. – Sie wird dem Verbindungsbeamten bei der Generaldirektion den Bedarf und den verfügbaren Bestand des von ihr betriebenen Netzes mitteilen.“ Ausgenommen hiervon waren der von der Regie betriebene Teil der Direktion Essen. Eine Vergütung wurde für die von der Regie benutzten deutschen Waggons nicht bezahlt (R 43 I/190, Bl. 161/162).

Zitierhinweis

Nr. 183 Kabinettsitzung vom 26. Oktober 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 842–846 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D183>